

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 350/2539 บริษัทไกรสิน จำกัด
บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93 (3)

รายงานการตรวจรักษาผู้ป่วยที่จำเลยอ้างเป็นพยานต่อศาลแม้เป็นภาพถ่าย
สำเนาเอกสาร แต่ก็ยังเป็นสำเนาเอกสารที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของทางราชการส่ง
ต่อศาล ตามคำสั่งเรียกของศาล โดยมีหนังสือราชการนำส่งเป็นทางการ ถือได้ว่าผู้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รับฟังเป็นพยานได้ ตาม
ป.วิ.พ.มาตรา 93 (3)

รายงานการตรวจรักษาผู้ป่วยที่จำเลยอ้างเป็นพยานต่อศาลแม้เป็นภาพถ่าย
สำเนาเอกสาร แต่ก็ยังเป็นสำเนาเอกสารที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของทางราชการส่ง
ต่อศาล ตามคำสั่งเรียกของศาล โดยมีหนังสือราชการนำส่งเป็นทางการ ถือได้ว่าผู้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รับฟังเป็นพยานได้ ตาม
ป.วิ.พ.มาตรา 93 (3)

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรรัส)

ศาลแพ่ง - นายสิทธิชัย รุ่งตระกูล

ศาลอุทธรณ์ - นายสุวิทย์ นรนุตกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ